

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3208/2538

นาย ชูบ ศรีหยวก กับพวก
นาย กล่อม เจตนะเสน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 443 วรรคแรก, มาตรา 1599, มาตรา 1600, มาตรา 1629 (1),
มาตรา 1649

สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับค่าปลงศพตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรคแรกเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นทายาทจะเรียกร้องเอาแก่
ผู้ที่กระทำละเมิดทำให้เจ้ามรดกถึงแก่ความตายภายใต้บังคับมาตรา1649ส่วนสิทธิใน
การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเกิดแก่ทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนื่องมาจากการกระทำ
ละเมิดก็เป็นสิทธิของเจ้ามรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทตามมาตรา1599และ1600เมื่อ
โจทก์ที่2และที่3เป็นบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกซึ่งเป็นบิดารับรองแล้วจึงเป็นผู้สืบ
สันดานเหมือนกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกตามมาตรา1627และย่อมมี
สิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกตามมาตรา1629(1)จึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าปลงศพของเจ้า
มรดกและค่าที่รถจักรยานยนต์ของเจ้ามรดกเสียหายได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ที่ 1 เป็น บิดา โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของนาย สมชาย
ศรีหยอก โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น บุตร โดยชอบ ด้วย กฎหมาย ของ นาย สมชาย
ซึ่ง เกิดจาก โจทก์ ที่ 4 โจทก์ ที่ 2 อายุ 12 ปี โจทก์ ที่ 3 อายุ 7 ปี อยู่ใน ความ

อุปกรณ์ เลี้ยงดู ของ โจทก์ ที่ 4 โจทก์ ที่ 4 เป็น ภริยา ของ นาย สมชาย โดย อยู่
กิน กัน จัน สามี ภรรยา ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 เป็น สามี
ภรรยา กัน และเป็น ผู้ใช้ อำนาจปกครอง นาย การะเวก เจตนะเสน ผู้เยาว์ อายุ
18 ปี โดยชอบ ด้วย กฎหมาย แต่ จำเลย ทั้ง สอง ไม่ ปกครอง ดูแล ปล่อยปละ
ละเลยให้ นาย การะเวก ขับ รถจักรยานยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน
กรุงเทพมหานคร 2 ข-4385 ไป ทำละเมิด โจทก์ ที่ 4 จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 จึง ต้อง
ร่วมรับผิดชอบ ใน ผล แห่ง การ ละเมิด ที่นาย การะเวก ได้ ก่อ ให้ เกิดขึ้น ตาม
กฎหมาย กล่าว คือ เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2531 ขณะที่ นาย สมชาย ขับ รถ
จักรยานยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน อุทัยธานี ข-9324 โดย มีโจทก์ ที่ 4 นั่ง ซ้อน
ท้าย ไป ตาม ถนน สาย ปาพุทธา-ระหาน นาย การะเวก ขับ รถจักรยานยนต์ แล่น
สวน มา ด้วย ความ เร็ว สูง ด้วย ความประมาท เลินเล่อปราศจาก ความระมัดระวัง
เข้า มา ใน ช่อง เดินรถ ของ นาย สมชาย และ ฉวย ชน รถจักรยานยนต์ ที่นาย
สมชาย ขับ อยู่ พลิกคว่ำ ได้รับ ความเสียหาย นาย สมชาย ถึงแก่ความตาย โจทก์
ที่ 4 ได้รับ บาดเจ็บ สาหัส ทำให้ โจทก์ ทั้ง สี่ เสียหาย ต้อง ขาด ไร่ ผู้อุปกรณ์ เลี้ยง
ดู ต้อง เสียค่าใช้จ่าย ใน การ ปลงศพ โจทก์ ที่ 4 ต้อง เสีย ค่าใช้จ่าย ใน การรักษา
พยาบาล ต้อง ขาด ประโยชน์ ทำ มา หา ได้ และ รถจักรยานยนต์ คัน ที่นาย
สมชาย ขับ ได้รับ ความเสียหาย โจทก์ ทั้ง สี่ ได้ ทวงถาม จำเลย ทั้ง สอง แล้ว แต่
จำเลย ทั้ง สอง ไม่ยอม ชำระ ขอให้ บังคับ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันหรือ แทน กัน
ชำระ ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่า ขาด ไร่ ผู้อุปกรณ์เลี้ยงดู แก่ โจทก์ ทั้ง สี่
รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 366,600 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี
จาก ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่วัน ถัด จาก วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์
ทั้ง สี่

จำเลย ทั้ง สอง ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า โจทก์ ที่ 1 ไม่ได้ เป็นบิดา โดยชอบ
ด้วย กฎหมาย ของ นาย สมชาย โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 ไม่ได้ เป็น บุตร ที่ชอบ ด้วย

กฎหมาย ของ นาย สมชาย และ โจทก์ ที่ 4 ไม่ได้ เป็น ภรรยา โดยชอบ ด้วย
กฎหมาย ของ นาย สมชาย จำเลย ทั้ง สอง เป็น สามี ภรรยา กัน โดยชอบ ด้วย
กฎหมาย เป็น ผู้ใช้ อำนาจปกครอง นาย การะเวก บุตร ผู้เยาว์ ซึ่ง มี อายุ 18 ปี
บริบูรณ์ จำเลย ทั้ง สอง ดูแล นาย การะเวก อย่างดี ไม่ได้ ปล่อยปละละเลย ตาม
ฟ้อง ไม่ต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบ ใน ผล แห่ง ละเมิดหาก นาย การะเวก ทำ ลง ไป เหตุ
คดี นี้ เกิดจาก ความประมาท เลินเล่อ ของ นาย สมชาย ที่ ขับ รถจักรยานยนต์ มา
ด้วย ความ เร็ว ล้ำ เข้า มา ใน ช่อง เดินรถ ของ นาย การะเวก เพื่อ ตีวง โค้ง เลี้ยว
เข้า มา ทางแยก ซ้าย มือ เข้า บ้าน เป็นเหตุ ให้ ชน กับ รถจักรยานยนต์ ที่นาย กา
ระเวก ขับ มา ทำให้ นาย การะเวก ถึงแก่ความตาย และ รถจักรยานยนต์ ได้รับความ
เสียหาย โจทก์ ที่ 1 ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย โจทก์ ที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3ไม่มี
สิทธิ เรียก ค่า ขาดไร้อุปการะ โจทก์ ที่ 4 เสีย ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 5,000 บาท
และ ไม่ได้ ประกอบ อาชีพ จึง ไม่ ขาด รายได้ จำเลยทั้ง สอง ใน ฐานะ บิดา มารดา
ผู้แทนโดยชอบธรรม ของ นาย การะเวก เสีย ค่าซ่อม รถจักรยานยนต์ คัน
หมายเลข ทะเบียน กรุงเทพมหานคร 2 ข-3485(ที่ ถูก คือ 4385) เป็น เงิน 16,530
บาท เสีย ค่า ปลงศพ นาย การะเวก เป็น เงิน 30,000 บาท และ ค่า ขาดไร้อุปการะ
เป็น เงิน 750,000 บาทแต่ ขอ เรียก ค่าเสียหาย จาก โจทก์ ทั้ง สี่ เพียง 200,000
บาท ขอให้ ยกฟ้องและ บังคับ ให้ โจทก์ ทั้ง สี่ ร่วมกัน หรือ แทน กัน ชำระ เงิน
200,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง แยก
จนกว่าจะ ชำระ เสร็จ แก่ จำเลย ทั้ง สอง

โจทก์ ทั้ง สี่ ให้การ แก่ฟ้อง แยก ทำนอง เดียว กับ คำฟ้อง และ ให้การต่อไป
อีก ว่า โจทก์ ทั้ง สี่ มิได้ เป็น ผู้รับมรดก และ มิได้ เป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินมรดก
ของ นาย สมชาย จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบ ตาม ฟ้องแยก ขอให้ ยกฟ้อง แยก

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สอง ชำระ เงิน จำนวน 10,000 บาทแก่ โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2531 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ กับ ชำระ เงินจำนวน 40,000 บาท แก่ โจทก์ ที่ 4 พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่งต่อ ปี นับแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2531 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ ส่วน คำขอ อื่นและ ฟ้อง ของ โจทก์ ที่ 1 กับ ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ทั้ง สอง ให้ยก

โจทก์ ทั้ง สี่ และ จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 โจทก์ ที่ 1 ถึงแก้กรรมนางสาว สาว ศรีหยวก ทายาท และ ผู้จัดการมรดก ของ โจทก์ ที่ 1ยื่น คำร้องขอ เข้า เป็น คู่ ความ แทน ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ทั้ง สอง ร่วมกันชำระ เงิน จำนวน 30,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2531 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ ที่ 2และ ที่ 3 กับ ชำระ เงิน จำนวน 40,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 22 สิงหาคม 2531 จนกว่า ชำระ เสร็จแก่ โจทก์ ที่ 4 นอกจาก ที่ แก้ คง ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ว่า สิทธิ ใน การ เรียกค่าสินไหมทดแทน เกี่ยวกับ ค่า ปลงศพ ตาม มาตรา 443 วรรคแรก เป็น สิทธิของ ผู้ที่ เป็น ทายาท จะ เรียกร้อง เอา แก่ ผู้ที่ กระทำ ละเมิด ทำให้ เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ภายใต้ บังคับ มาตรา 1649 ส่วน สิทธิ ใน การ เรียกค่าสินไหมทดแทน อัน เกิด แก่ ททรัพย์สิน ของ

เจ้ามรดก เนื่องจาก การกระทำ ละเมิด ก็ เป็น สิทธิ ของ เจ้ามรดก ที่ จะ ตกทอด
แก่ ทายาท ตาม มาตรา 1599และ 1600 เช่นกัน เมื่อ ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ ว่า
นาย สมชาย ได้รับ รอง โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 ว่า เป็น บุตร และ ตาม มาตรา
1627ให้ ถือว่า โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น ผู้สืบสันดาน เหมือนกับ บุตร ชอบ ด้วย
กฎหมาย ของ นาย สมชาย ย่อม มีสิทธิ รับมรดก ของ นาย สมชาย ตาม มาตรา
1629(1) โจทก์ ที่ 2 และ ที่ 3 จึง มีสิทธิ ฟ้อง เรียก ค่า ปลงศพนาย สมชาย และ
ค่า ที่ รถจักรยานยนต์ ของ นาย สมชาย เสียหาย ได้ ที่ ศาลชั้นต้น และ ศาล
อุทธรณ์ ภาค 2 วินิจฉัย ไว้ ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลยทั้ง สอง พังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ